

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3304/2533

สถาบัน วิจัย วิทยา ศาสตร์ และ เท คโน
โลยี แห่งประเทศ ไทย

นาย สวัสดิ์ หนู ขาว

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

การรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรไม่ว่าจะมีกฎหมายรับรองหรือไม่ก็ตาม การดำเนินการขององค์กรนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายในข้อที่จะต้องไม่กระทำการให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นการที่ผู้คัดค้านแถลงข่าวกล่าวหาว่าผู้ร้องหลอกลวงประชาชนโดยมิได้เป็นความจริง ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้แถลงข่าวดังกล่าวไม่ว่าในฐานะใดจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำอันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้อง ไม่มีบทกฎหมายใดที่ผู้คัดค้านจะยกขึ้นอ้างเพื่อยกเว้นให้พ้นผิดได้ ทั้งในขณะที่แถลงข่าวนั้น ผู้คัดค้านยังคงมีฐานะเป็นพนักงานของผู้ร้องอยู่ ผู้คัดค้านจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของผู้ร้องในเรื่องนี้ ฉะนั้นแม้ผู้คัดค้านจะแถลงข่าวในฐานะของสมาชิกกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ก็ไม่มีอำนาจกระทำได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของผู้ร้อง การกระทำของผู้คัดค้านก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องอย่างร้ายแรง จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นายสวัสดิ์ หนูขาว เป็นพนักงานของผู้ร้องและเป็นกรรมการ ลูกจ้าง ได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีให้ข้อความแก่หนังสือพิมพ์ เสนอ บทความและออกอากาศทางโทรทัศน์ในสิ่งที่เกี่ยวกับงานของผู้ร้องโดยมิได้รับ อนุญาตจากผู้ว่าการ เป็นเหตุให้ผู้ร้องเสียหายอย่างร้ายแรง โดยให้ข้อความว่า ผู้ร้อง หลอกลวงประชาชนนำหลักธรรมมาจำหน่ายเป็นเหล็คน้ำพี ผู้ร้องได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับของผู้ร้องว่าด้วยระเบียบวินัย การลงโทษ และการ อุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2524 แล้วคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่านายสวัสดิ์กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีพฤติการณ์แสดงว่าเจตนาฝ่าฝืนข้อ บังคับของผู้ร้องและมติคณะรัฐมนตรี จึงให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงขอให้ศาลแรงงานกลางอนุญาตตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้ผู้ร้องสั่งลงโทษนายสวัสดิ์ กรรมการลูกจ้าง โดยให้ไล่ออกตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2532 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้อง นายสวัสดิ์ หนูขาว ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2532 นั้น เป็นการแถลงในฐานะที่เป็นประธานสหภาพแรงงานสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าประชุมเพื่อร่วมแถลงข่าวของกลุ่ม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในฐานะที่ผู้คัดค้านเป็นตัวแทนของ สหภาพแรงงานและสมาชิกของกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ทั้งนี้เพื่อ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ที่เห็นว่า การผลิตดาบน้ำพีของผู้ร้องนั้นมีเงื่อนงำ ส่อเค้าไม่สุจริต ทำให้ผู้บริโภคลงเชื่อว่าดาบน้ำพีเป็นวัตถุมงคล ตามความเชื่อถือมา แต่โบราณ แต่ความจริงแล้วเป็นดาบที่ทำจากเหล็กธรรมดาเท่านั้น การแถลงเรื่องดัง กล่าวนั้นผู้คัดค้านมิได้กระทำในฐานะพนักงานของผู้ร้อง จึงไม่อยู่ในข้อบังคับของผู้ ร้องที่ผู้คัดค้านจะต้องขออนุญาตก่อน ผู้ร้องไม่มีอำนาจตั้งกรรมการสอบสวนผู้ คัดค้าน การที่ผู้ร้องนำเหตุการณ์ในกรณีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 26

มกราคม 2532 มาเป็นเหตุร้องต่อศาลเป็นการกลั่นแกล้งผู้คัดค้าน เนื่องจากผู้ร้องมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้คัดค้านหลายประการ ขอให้ยกคำร้องศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษ นายสวัสดิ์ หนูขาว กรรมการลูกจ้างผู้คัดค้านโดยให้เลิกจ้างได้ให้มีผลนับแต่ผู้ร้องมีคำสั่งภายหลังศาลมีคำสั่งเป็นต้นไป ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ผู้คัดค้านอุทธรณ์ในประการที่ห้าว่า ผู้คัดค้านได้แถลงข่าวในฐานะของสมาชิกกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และมีอำนาจที่จะกระทำได้นั้นเห็นว่า การรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือองค์กรที่มีได้มีกฎหมายรับรองก็ตาม การก่อให้เกิดองค์กรนั้น ๆ ขึ้นมาไม่ว่าจะรวมกลุ่มของสมาชิกจำนวนมากน้อยเท่าใด มีองค์กรย่อยเข้ามาเป็นสมาชิกมากมายเพียงใด การดำเนินการขององค์กรนั้นก็มีได้อยู่นอกเหนือบทบัญญัติของกฎหมายในข้อที่จะต้องไม่กระทำการให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น เมื่อข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลแรงงานกลางฟังมาว่า ผู้คัดค้านแถลงข่าวกล่าวหาว่าผู้ร้องหลอกลวงประชาชนโดยที่มีได้เป็นความจริงผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้แถลงข่าวดังกล่าวไม่ว่าในฐานะใดก็จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำอันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้อง จะอ้างฐานะใดฐานะหนึ่งมาเป็นข้อยกเว้นให้ตนซึ่งเป็นผู้กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายพ้นความรับผิดชอบได้ไม่และไม่มียกกฎหมายใดที่ผู้คัดค้านจะยกขึ้นมาอ้างให้พ้นผิดได้ทั้งในขณะที่ผู้คัดค้านแถลงข่าวนั้น ผู้คัดค้านก็ยังคงมีฐานะเป็นพนักงานของผู้ร้องอยู่ ซึ่งผู้คัดค้านจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของผู้ร้องในเรื่องนี้ด้วย ที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าตนสามารถทำได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของผู้ร้องนั้นฟังไม่ขึ้น

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ในประการที่หกว่า การแถลงข่าวของผู้คัดค้านไม่เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงขึ้น เห็นว่า ในเรื่องการแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนิน

กิจการของผู้ร้องนั้น มีข้อบังคับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2525 ข้อ 9 ระบุว่า "พนักงานจะต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากผู้ว่าการก่อนที่จะให้ข้อความแก่หนังสือพิมพ์ หรือแสดงปาฐกถาเสนอบทความ การออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือกล่าวคำปราศรัยในส่วนที่เกี่ยวกับงานของสถาบันอันเป็นการเผยแพร่ต่อบุคคลหรือสาธารณชนภายนอก" ดังนั้นการที่ผู้ร้องแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสถาบันผู้ร้อง โดยมีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการก่อนจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวทั้งข้อความที่ผู้คัดค้านแถลงนั้นเป็นการแถลงกล่าวหาว่าผู้ร้องกระทำการอันเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยที่ผู้ร้องมิได้กระทำการในลักษณะเช่นนั้น เห็นได้ว่า ผู้ร้องเป็นสถาบันที่จะต้องอยู่ในความเชื่อถือในทางวิชาการ การกล่าวหาว่าผู้ร้องหลอกลวงประชาชนจะมีผลในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อความเชื่อถือในสถาบันผู้ร้องอย่างร้ายแรง การกระทำของผู้คัดค้านเช่นนี้เมื่อพิจารณาตามข้อบังคับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่าด้วยระเบียบวินัยการลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้างพ.ศ. 2522 ข้อ 9 ซึ่งระบุว่า "พนักงานและลูกจ้างต้องสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบของสถาบันและมติของคณะรัฐมนตรี ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่สถาบันด้วยอุทิศหาเอาใจใส่ และระมัดระวังผลประโยชน์ของสถาบัน

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสถาบันหรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สถาบันอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง"

เห็นว่า การกระทำของผู้คัดค้านก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องอย่างร้ายแรง จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามความในข้อ 9 นี้แล้ว ส่วนที่ผู้คัดค้านอ้างมาใน

อุทธรณ์ว่า ผู้ร้องมิได้สืบให้เห็นว่าเสียหายร้ายแรงอย่างไรนั้น ในเมื่อการกระทำของผู้คัดค้านปรากฏโดยชัดเจนถึงความเสียหายแก่สถาบันของผู้ร้องแล้วก็ไม่ควรนำสืบถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อีก เพราะมิใช่เป็นกรณีฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง

เมื่อฟังว่าการกระทำของผู้คัดค้านเป็นการทำผิดข้อบังคับสถาบันฯ ข้อ 9 แล้วโทษของผู้คัดค้านก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ข้อ 26 คือ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณีดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟู-ศักดิ์ โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธนानันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง การให้บริการสาธารณะไม่ใช่หน้าที่ของรัฐแต่ผู้เดียว แต่เป็นขององค์กรทั้งรัฐ หรือองค์กรเอกชนด้วย รวมไปถึงการผลิตสินค้าและการให้บริการต่อสาธารณชนผู้บริโภค ความบกพร่องของผู้ให้บริการสาธารณะ ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการไม่ว่าจะโดยความประมาทเลินเล่อ หรือโดยเจตนา ย่อมส่งผลถึงสังคม เรื่องที่บกพร่องนั้น ตั้งต้นตั้งแต่การแจ้งให้บุคคลอื่นทราบถึงความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการ จนถึงความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน การที่	

ลูกจ้างหรือพนักงานในองค์กรได้ล่วงรู้ข้อบกพร่องและประกาศให้สาธารณชนทราบ น่าจะมองอีกมุมหนึ่งว่าเป็นผู้เสียสละเอาสวัสดิภาพของตนมาปกป้องสังคมผู้บริโภค จึงมีการพัฒนามาตรฐานกฎหมายที่จะคุ้มครองลูกจ้างเหล่านี้ ในสหรัฐอเมริกาทางวิชาแรงงาน จะเรียกบุคคลพวกนี้ว่า พวกเป่านกหวีด(WhistleBlower) ซึ่งมีนัยว่าเป็นพวกส่งเสียงดังให้ผู้อื่นให้เห็นได้ยินด้วย แต่ทว่า การให้สิทธิแก่ลูกจ้างโดยไม่มีขอบเขตนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาในการจัดระเบียบแรงงาน จึงต้องพิจารณาขนาดของความบกพร่องนั้นโดยอาศัยหลักสมดุลย์ (BalancingTest)ว่าถึงขนาดที่ลูกจ้างควรจะได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ มิฉะนั้นนอกจากจะเกิดความวุ่นวายแล้ว ก็อาจ จะทำให้มีการขู่เข็ญนายจ้างได้ (BlackMail)โดยเอาข้อบกพร่องเล็กน้อยที่ทำให้ นายจ้างเสียหายมาต่อรองกับผลประโยชน์อันไม่ชอบ การให้ความคุ้มครองดังกล่าว จึงไม่เป็นการให้ท้ายลูกจ้าง เพราะลูกจ้างเป็นผู้เสี่ยงภัย หากการตัดสินใจของลูกจ้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของวิญญูชนซึ่งศาลเป็นผู้พิจารณาเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้ว ลูกจ้างก็ไม่ได้ได้รับความคุ้มครอง การที่ศาลฎีกายกเอาระเบียบของนายจ้างมาอ้างว่า ลูกจ้างผิดระเบียบนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการปิดกั้นโดยสิ้นเชิงไม่ให้ลูกจ้างกระทำการ ได้ เพราะหากเรื่องที่ลูกจ้างล่วงรู้มาทำให้นายจ้างเสียหายได้คงไม่มีนายจ้างคนใด อนุญาตให้ลูกจ้างเปิดเผยแน่ในกรณีนี้จะต้องถือว่าลูกจ้างมีอำนาจทำได้ หากนายจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสมควรเพื่อแก้ไข หรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะร้องขอต่อ นายจ้าง(ExhaustionofInternalRemedy) เช่นเชื่อนรั่ว โรงไฟฟ้าจะระเบิด ซึ่งต้อง พิจารณาสถานการณ์และระยะเวลาตามรูปเรื่องหรือหากเป็นกรณีที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สูง เช่น การบำบัดน้ำเสียซึ่งมีสารพิษปะปนอยู่สูง นายจ้างอาจเลือกกำจัดลูกจ้างดีกว่า ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย กรณีนี้ ลูกจ้างอาจไม่ต้องดำเนินการภายในองค์กรเสียก่อน เพราะการกระทำของนายจ้างเป็นการผิดกฎหมายอยู่แล้ว ฐานะของลูกจ้างในองค์กร ทางแรงงานมีส่วนสำคัญในการพิจารณาบทบาทของลูกจ้างผู้กระทำการเพราะผู้แทน องค์กรลูกจ้างหรือกรรมการลูกจ้างย่อมอยู่ในฐานะรับผิดชอบต่อบทบาทขององค์กร

ลูกจ้างมากกว่าลูกจ้างธรรมดา องค์กรของลูกจ้างไม่ใช่เป็นเพียงที่รวมของบุคคลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น แต่เป็นสถาบันทางสังคมหน่วยหนึ่งที่มีส่วนกำหนดการกระจายรายได้ในสังคมแบบเสรีนิยม รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ (PublicSurveillance)รวมไปถึงกิจกรรมทางการเมืองด้วย การที่ศาลฎีกาสรุพบว่า ลูกจ้างไม่อาจอ้างฐานะใดในองค์กรใดมาอ้างเพื่อพ้นความรับผิดชอบ โดยไม่มีข้อพิจารณาอื่นเลย น่าจะเป็นไม่ยืดหยุ่นเพียงพอเพราะในกฎหมายเองก็กำหนดให้ผู้แทนลูกจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ นอกจากนี้ ไม่ปรากฏชัดเจนว่า ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยว่าหลักฐานที่อ้างว่ามีคุณสมบัติตามที่โฆษณาจริงหรือไม่ และในประเด็นนี้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย เพราะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง โดยความเห็นของผู้บันทึกแล้ว การอนุญาตให้ลงโทษกรรมการลูกจ้างที่กระทำการเช่นคดีนี้ควรจะได้รับ การพิจารณาตามพหุมติการแจ้งเตือน ผลที่เกิดขึ้น และการพิสูจน์ความจริงที่กล่าวหา โดยเฉพาะผลประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก หรือหากมีการเลิกจ้างเพราะเหตุนี้ โดยไม่สมควรตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นยังน่าจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้ด้วย สังคมจะปลอดภัยขึ้น ถ้าทุกคนช่วยกันดูแล. เกียรติพูนสมบัติเลิศ.